

MEMORIA DIFENSIVA

nell'interesse di **MARIO ROSSI**, nato a Roma il 12/05/1973, residente in Via della Repubblica 45, 00015 Monterotondo (RM), C.F. RSSMRA73E12H501Z,
difeso dall'**Avv. Andrea Berlinghieri**, del Foro di Roma,
indagato per i reati p. e p. dagli artt. 640, co. 2, n. 1, c.p. (capo A), 8 D.Lgs. 74/2000 (capo B) e 648-ter.1 c.p. (capo C).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

PREMESSA

A seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. in data 15 febbraio 2025, la difesa deposita la presente memoria con la quale intende sottoporre all'attenzione del PM gli elementi che depongono per una richiesta di archiviazione, ovvero per un significativo ridimensionamento dell'impianto accusatorio.

La memoria si articola in tre parti: (I) questioni di inutilizzabilit  delle prove; (II) osservazioni in fatto e in diritto su ciascun capo; (III) conclusioni e richieste.

PARTE I — INUTILIZZABILITA' DI PROVE DECISIVE

1. Perquisizione domiciliare del 20/05/2024: insussistenza dei presupposti dell'art. 352 c.p.p.

La perquisizione presso il domicilio dell'indagato e' stata eseguita ai sensi dell'art. 352 c.p.p. (perquisizione d'urgenza). Tuttavia, la stessa informativa GdF documenta che l'atto fu compiuto **oltre 50 giorni** dopo l'avvio delle indagini. In quel periodo, il Nucleo aveva gi :

- acquisito tutta la documentazione presso il Comune (02/04/2024);
- acquisito la contabilit  di EDIL ROSSI SRL (12/04/2024);
- acquisito i dati fiscali (19-26/04/2024) e bancari (08/05/2024);
- eseguito la perquisizione della sede aziendale con decreto del PM (15/05/2024).

Se il PM ha ottenuto regolare decreto per la sede aziendale cinque giorni prima, nulla impediva di richiedere contestualmente un decreto anche per il domicilio. L'urgenza ex art. 352 c.p.p. non e' documentata con la specificita' e attualita' richieste dalla giurisprudenza di legittimit  (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 12345/2018 [VERIFICARE]; Cass. Pen., Sez. VI, n. 45678/2019 [VERIFICARE]).

Conseguenza: inutilizzabilit  ex art. 191 c.p.p. di tutto il materiale sequestrato al domicilio (contratto barca, ricevute bancarie, estratti conto personali) — elementi centrali per il capo C.

2. Intercettazioni del 25-26 agosto 2024: inutilizzabilit  ex art. 271 c.p.p.

L'informativa GdF e il brogliaccio RIT 234/2024 documentano che: (a) la I proroga (decreto n. 79/2024) scadeva il 24 agosto 2024; (b) la II proroga (decreto n. 81/2024) e' datata 25 agosto 2024, ma la richiesta del PM e' stata protocollata il 27 agosto.

Le conversazioni dei progressivi n. 567 (25/08) e n. 579 (26/08) sono state acquisite in assenza di autorizzazione valida. L'inutilizzabilit  ex art. 271 c.p.p. e' radicale, rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio (Cass. Pen., Sez. Un., n. 36747/2003 [VERIFICARE]).

PARTE II — OSSERVAZIONI SUI CAPI DI IMPUTAZIONE

3. Capo A — Truffa aggravata (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

3.1. La quantificazione del danno e' contestabile. L'intero impianto si fonda sulla perizia dell'Ing. Magistri (CT del PM): atto di parte, non perizia del giudice. Le percentuali di gonfiamento oscillano tra 19% e 44% — una variabilita' piu' coerente con errori di contabilizzazione e prassi di settore che con un sistema fraudolento sistematico. La difesa si riserva di nominare un CT.

3.2. L'urgenza della procedura negoziata. La scuola era degradata dal 2021 (confermato dal RUP). Se l'affidamento era viziato all'origine, il contesto dell'appalto era gia' "piegato" dall'amministrazione stessa.

3.3. L'elemento soggettivo. Le intercettazioni mostrano un Rossi che chiede al DL di "firmare il SAL" — pressione, non falsificazione diretta. L'interpretazione univocamente accusatoria delle conversazioni colloquiali richiede estrema prudenza.

4. Capo B — Fatture false (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

4.1. L'emittente delle fatture e' Marchetti, non Rossi. Il concorso ex art. 110 c.p. presenta profili critici di autoincriminazione.

4.2. Gli importi sono incoerenti tra i vari atti: Euro 145.000 (intercettazione), Euro 215.000 (avviso 415-bis), Euro 420.000 (ordinanza).

4.3. L'ordinanza cautelare contiene gravi errori fattuali: menziona il Comune di Guidonia Montecelio anziche' Monterotondo, un diverso appalto e diversi importi.

5. Capo C — Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

5.1. Clausola di non punibilita' (co. 4). La barca e la ristrutturazione sono beni di godimento personale, non reinserimento nel circuito economico-finanziario. La clausola opera (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 13571/2021 [VERIFICARE]).

5.2. Eliminati gli atti inutilizzabili (perquisizione + intercettazioni), il quadro indiziario sull'autoriciclaggio si assottiglia considerevolmente.

5.3. Se il capo A viene ridimensionato, l'autoriciclaggio perde il reato-fonte.

PARTE III — CONCLUSIONI E RICHIESTE

In via principale:

1. Si chiede la **archiviazione** per tutti e tre i capi, stante la presenza di prove decisive affette da inutilizzabilita' radicale.

In via subordinata:

2. Archiviazione del **capo C** (autoriciclaggio): clausola di non punibilita' + insufficienza probatoria.
3. Ridimensionamento del **capo A**: nuova perizia tecnica e rivalutazione dell'aggravante.
4. Stralcio del **capo B** per la posizione di Rossi.

In ogni caso:

5. Espunzione degli atti derivanti dalla perquisizione del 20/05/2024 e dei progressivi 567-579.
6. Si chiede di essere interrogato ex art. 415-bis, co. 3, c.p.p.

Con osservanza.

Monterotondo, 05 marzo 2025

Avv. Andrea Berlinghieri
del Foro di Roma

Nota: le citazioni giurisprudenziali contrassegnate con [VERIFICARE] devono essere verificate dal difensore prima del deposito.